

ORIGINALE ☐
COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 19 del 17/01/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 08 del 17/01/2023

OGGETTO: *"Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale".-*
Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C87H21002060002 - CIG: 94540955FF

Cap. 1022 - Cod. 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 28/05/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 15.657,45;
- con propria determinazione a contrarre n. 486 del 19.10.2022, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 03/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le relative offerte di gara;
- con determinazione n° 510 del 03/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

Evidenziato che con propria determinazione n° 511 del 03/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 268 in data 17/01/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Costruzioni Sud srl;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto di che trattasi alla ditta Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari

ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

2. di stabilire che la determinazione n° 511 del 03/11/2022, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP in data n° 268 in data 17/01/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
4. di evidenziare che il relativo contratto d'appalto per i lavori in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento regionale meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1022 – Cod. 1005202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

